

מרצה: ד"ר עמיחי כהן

דוא"ל: AmicH007@gmail.com לציין "בר אילן, קורס תושב"ע"

מבוא לתורה שבעל פה ולספרותה

ניתן לחלק את הספרות היהודית התורנית(התושב"ע, לא התנ"ך) לארבעה קטגוריות מבחינת טקסטים. הכוונה לא לחלוקה לפי נושא אלא לחלוקה ספרותית: הלכה, אגדה, מדרש הלכה ומדרש אגדה.

הלכה: מכיל ציווי, הוראה חד משמעית, ללא סיפור וללא מחלוקת. טקסט שאפשר לשים בסופו סימן קריאה. טקסט שמחייב אותנו לעשות דברים או להימנע מלעשות דברים.

אגדה: תחום מאוד רחב, מכיל סיפורים מהרבה ז'אנרים ספרותיים שעוסקים בהרבה נושאים. הדרך הכי קלה והכי מדויקת להגדיר את האגדה היא על דרך השלילה - כל מה שלא הלכה הוא אגדה.¹

אנחנו נוטים לזלזל קצת בתחום הזה, כי המילה אגדה מזכירה לנו אגדות ספרותיות כמו כיפה אדומה, אבל הם קשורים רק בשם.

בתוך עולם האגדה יש את כל עולם המחשבה והפילוסופיה היהודית. כל העקרונות של הדת היהודית מצויים כאן - שאלות של השגחה ובחירה חופשית, גורל, עולם הבא וכו'.

מדרש הלכה: טקסט שמכיל בתוכו ציווי+מקור ואסמכתה מהתנ"ך.²

מדרש אגדה: (כל מה שהוא לא ציווי)+מקור מהתנ"ך.

מה היה במזרח הקדום לפני מתן תורה?

המזרח הקדום, ערש התרבות, נקרא אזור הסער הפורא. היו שם חוקים, היו תרבויות מאוד קדומות והיו בתרבויות האלה דין ודיין. למשל חוקי חמורבי על שם המלך חמורבי הם אחד מקבצי החוקים הכי עתיקים שמצויים בידינו כיום, 3000 לפנה"ס.

לאברהם אבינו היו שני בנים - ישמאל ויצחק. ליצחק היו שני בנים - עשיו ויעקב. ליעקב היו 12 בנים ובת אחת. הבנים של יעקב יורדים יחד עם יעקב למצריים ומשתקעים בארץ גושן. הם נכנסים לשיעבוד שנמשך דורות רבים. לדור שיצא ממצרים אין שמץ של מושג מה זה להיות בני חורין, ולכן משה רבינו צריך לשכנע את העברים לצאת מהעבדות, במקביל לשכנע שהוא צריך לשכנע את פרעה.

כל התהליך של יציאת מצריים וקריעת ים סוף הוא תהליך ניסי, שאי אפשר להסביר על דרך הטבע. העם שיוצא ממצריים לא מסוגלים מבחינה מנטלית לעמוד מול אויב. הם עושים הרבה בעיות במדבר, ובסופו של דבר הקב"ה מחליט שהדור הזה ימות במדבר, ורק הילדים

¹ההגדרה הזו הוגדרה ע"י פרופסור אורבך, בשביל האנציקלופדיה העברית.

²מהתנ"ך בלבד - יש כאלה שמביאים אסמכתה ממקור קודם שהוא לא התנ"ך, וזה לא נחשב למדרש הלכה אלא לדיון הלכתי.

שלהם שיעברו חישולים במדבר יכנסו לארץ ויתחילו לכבוש אותה. גם הכיבוש מתנהל בצורה ניסית(למשל הפלת חומות יריחו).

נחזור למתן תורה.

עם ישראל עומד למרגלות הר סיני ומקבל את עשרת הדברות. הם מחכים 40 יום שמושה ירד מההר ומתחילים להישבר, ואז יש את חטא העגל, יש משבר גדול, ובעקבות החטא הקב"ה מבין שצריך לתת להם פולחן כמו שהם מכירים - מבנה גדול, לו"ז של עבודה, פאר והדר - וכל זה דברים שצריך לפרק ולהרכיב כל הזמן, כי הם נודדים במדבר. לכן, לאחר מתן תורה, הקב"ה מוריד למושה קבצים קבצים של הנחיות. הקבצים הראשונים היו הלכות שבת. במקביל הם מקבלים עוד קובץ על המשכן וכל הפולחן שמסביב. זה תופס מאמצע ספר שמות עד אמצע ספר ויקרא. במקביל, משה רבינו מקבל גם את הגירסה האלוהית של המהלכים ההיסטוריים מבריאת העולם ועד יציאת מצרים - שזה ספר בראשית(ועשרת הפרקים הראשונים בספר שמות).

איך זה מתבצע בפועל?

הרמב"ם מתאר איך זה מתבצע: משה רבינו קורא לאהרון לאוהל ומכתיב לו. מה שהוא מכתיב לו זה תורה שכתב. אם יש לו משהו לומר לו בעל פה אז הוא אומר לו בעל פה, והוא לא כותב אלא רק זוכר.

בספר בראשית כמעט ואין הלכה, ולכן כמעט שאין תורה שבעל פה. בספר שמות יש כבר יותר תורה שבעל פה.

משה לא מכתיב את הכל בבת אחת, אלא כל פעם כמה פרשיות. לאחר מכן מכניסים את הבנים של אהרון, ומשה חוזר בפעם השנייה, ואהרון שומע בפעם השנייה - אבל הבנים שומעים בפעם הראשונה, וכותבים מה שצריך לכתוב וזוכרים מה שצריך לזכור. לאחר שהבנים מסיימים לכתוב, מכניסים את הזקנים ומשה שוב מכתיב והזקנים כותבים מה שצריך לכתוב וזוכרים מה שצריך לזכור. לאחר מכן הזקנים עושים אותו דבר בשבטים שלהם.

הקבצים שמושה לקבל הם לאו דווקא לפי הסדר שאנו מכירים כיום. ממש לפני הכניסה לארץ, כשכל הדור שיצא ממצרים מת, והילדים של הדור הזה מוכנים להיכנס לארץ, משה רבינו עומד לפנייהם ומקריא להם את מה שאנו מכירים בתור רוב ספר דברים. יש שם הרבה מאוד דברים, חלקם דברים שחזרו על עצמם מהספרים הקודמים. שוב, יש דברים שהם כותבים ויש דברים שהם רק זוכרים.

לאחר הנאום, משה אומר להם להתחיל לסדר ולחבר את כל הדברים שהם כתבו ונותן להם הנחיות, והם מחברים ותופרים את הכל - וזה ספר התורה שלנו.

יש מחלוקת בחז"ל לגבי מי כתב את הפסוקים האחרונים, את מותו של משה. יש כאלה שאומרים שאלוהים תיאר למשה את מותו, ויש כאלה שאומרים שאלוהים חס עליו ואת מותו של משה כתב יהושע.

בספר יהושע מתוארות המלחמות של כיבוש הארץ. עם ישראל מתנחל בארץ, ולאחר מכאן מגיעה המכה החוזרת. האוכלוסיה המקומית מתחילה להכות בחזרה בעם הכובש. בספר שופטים מתוארים הבעיות של השבטים עם ההתמודדות שלהם עם המכה החוזרת של עמי כנען.

ספר שופטים נכתב ע"י שמואל. בתקופתו העם מפולג, אין סדר, יש הרבה התקוטטויות.

שמואל כותב גם את ספר שמואל, וככה שאר הנביאים - כל נביא כתב את הספר שנקרא על שמו, וככה התנ"ך ממשיך להיווצר במהלך השנים. דוד ושלמה תורמים את תהילים, משלי, קהלת ושיר השירים. בסופו של דבר התנ"ך נחתם ונסגר בערך ב450 לפנה"ס עם הסיפור של מגילת אסתר ועם הסיפור של השיבה לארץ המתוארת בעזרא ונחמיה.

עיקרי האמונה

הרמב"ם מגדיר 14 עיקרים שכל יהודי חייב להאמין בהם. אחד מהם הוא משה רבנו.

נחזור לחוקי חמורבי ומתן תורה

עם ישראל קיבל הרבה קבצים. אפשר לחלק אותם לשלושה קטגוריות:

1. דינים שאין בהם שום חידוש. זה מה שהם הכירו מחוקי המזרח הקדום, ועם זה הם ממשיכים הלאה.
2. חוקים שהיו מוכרים להם, אבל נערכו בחוקים האלה שינויים קטנים או גדולים.
3. קבצים הלכתיים שהם מבחינת עם ישראל חדשים לגמרי.

דוגמאות: 1. • דיני קרקעות. אברהם מתעקש לקנות קרקע בשביל לקבור את שרה, בניגוד למנהג הנוודים. אברהם משלם הון כדי לקנות את מערת המכפלה. התורה מתארת את הקניין הזה, וזה העתק של מה שבסופו של דבר התורה פוסקת להלכה. ניתן לראות מכאן שהחוק הקדום מקביל לחוקי התורה בנושא הזה.

• יעקב ברח מעשיו לחרן, ופרש שם את דודו לבן. הוא עובד שם 20 שנים (7 בשביל לאה, 7 בשביל רחל, ועוד 6 בשביל לצבור הון לעצמו) ואז בורח מלבן. לבן רודף אחריו, ומתפתח ביניהם דין ודברים מאוד חריף. יעקב משתלח בלבן, ומתאר את התלאות והייסורים שלו, ואיך לבן עשק אותו. הוא תיאר איך לבן קנס אותו על כבשים שנטרפו, למרות שלפי חוקי חמורבי רועה צאן שמביא הוכחות לחיות שנטרפו פתור מלשלם עליהן לבעל העדר. רואים כאן שהדינים של השמירה חופפים לדינים שעם ישראל קיבל במדבר.

2. • אלמנה, במזרח הקדום, לא חוזרת לבית הוריה אלא נשארת עם המשפחה החדשה, ומיבמים אותה - מחתנים אותה עם קרוב משפחה של הנפתר. החוקים ביהדות מאוד דומים. ליהודה בן יעקב נולדו שלושה בנים - ער, אונן ושלה. ער מתחתן עם תמר, אבל הוא מת והיא מתאלמנת בלי ילדים. מחתנים אותה עם אונן, וגם הוא מת בלי ילדים. היא רוצה להתחתן עם שלה, אבל יהודה לא רוצה לתת לה אותו. היא מתחפשת ליצאנית, מרמה את יהודה ולוקחת את החותמת של יהודה. היא מתעברת, ואחרי כמה חודשים רואים את זה ויהודה מצווה לשרוף אותה (כי היא עדיין נחשבת נשואה). היא מראה את החותמת, מראה שזה הילד של יהודה, ויהודה לוקח אותה לאישה. מהילד הזה נולד בסופו של דבר דוד המלך.

התורה מאמצת את המנהג הזה, אבל תוחמת ומתאימה אותו לחוקים של קדושה, חוקים אלוהיים, חוקים סגוליים שבני אנוש לא יכולים להבין(אולי בדיעבד). לפי חוקי התורה, תמר לא הייתה יכולה להתחתן עם יהודה - האבא של הבן שמת הוא מחוץ לתחום. אם אין אח שיכול לייבם אותה, היא יוצאת לחפש את מזלה מחוץ למשפחת הנפטר. כמו כן, אם יש מישהו שיכול לייבם אותה, אבל היא לא רוצה אותו או שהוא לא רוצה אותה, אז ייבום הוא לא בכוח או בכפייה - יש אופציה של חליצה. אבל זו אופציה המלווה בטקס משפיל, כי היהדות המקורית מעדיפה את האופציה של ייבום.